

Bản án số: 67/2025/DS-ST
Ngày: 19 – 9 – 2025
V/v tranh chấp về hợp đồng
dân sự vay tài sản

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN DÂN KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Hồng Biên.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Hữu Phúc.
- Ông Nguyễn Hùng Em.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức – Thư ký Tòa án dân khu vực 11 - Đồng THáp.

Ngày 19 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án dân khu vực 11 - Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 109/2025/TLST-DS ngày 21 tháng 8 năm 2025 về việc “*Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản*” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2025/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 8 năm 2025 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Trần Thanh P, sinh năm 1977.

Địa chỉ: Số C, ấp T, xã T, tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện hợp pháp của ông Trần Thanh P: Chị Nguyễn Thanh V, sinh năm 1988; địa chỉ: Số D, ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp là người đại diện theo ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền ngày 28/72025).

- Bị đơn:

- Ông Đỗ Văn M, sinh năm 1980.
- Bà Cao Thị Kim H, sinh năm 1985.

Cùng địa chỉ: Số I, ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.

Chị Nguyễn Thanh V vắng mặt tại phiên tòa có lý do (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt); ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Nguyên đơn ông Trần Thanh P ủy quyền cho chị Nguyễn Thanh V trình bày:

Ngày 21/8/2018, ông Trần Thanh P cho ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H vay số tiền 10.000.000 đồng (Hai triệu đồng), lãi suất 1,66%/tháng (thỏa thuận miệng), thời hạn trả là 12 tháng, có lập biên nhận ngày 21/8/2018.

Sau khi vay, ông M, bà H đã trả lãi cho ông P đến ngày 20/7/2019 thì ngưng, ông P không xác định được số tiền lãi đã nhận là bao nhiêu nên không yêu cầu giải quyết đối với phần tiền lãi đã nhận của ông M, bà H. Đến nay, ông M, bà H cũng chưa trả tiền gốc cho ông P.

Nay, ông Trần Thanh P yêu cầu ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H trả cho ông P số tiền gốc là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), không yêu cầu tính lãi.

Bị đơn ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H không có Văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm:

- Biên nhận ngày 21/8/2018 (Bản chính).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về quan hệ tranh chấp, xét thấy: Theo yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh P và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật đang tranh chấp là “*Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản*” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.2] Về thẩm quyền, xét thấy: Bị đơn ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H, cùng cư trú tại **số I, ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp** nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.3] Về sự vắng mặt của đương sự, xét thấy: Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhưng chị Nguyễn Thanh V vắng mặt tại phiên tòa có lý do (có Đơn đề nghị xét xử vắng mặt); ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét tính hợp pháp của Hợp đồng vay tài sản giữa ông Trần Thanh P và ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H theo Biên nhận ngày 21/8/2018.

Xét thấy, sau khi đạt được sự thỏa thuận về số tiền vay, thời hạn vay và lãi

suất vay, ông P và ông M, bà H xác lập Hợp đồng vay tài sản theo Biên nhận ngày 21/8/2018. Tại thời điểm ký kết Hợp đồng vay, ông P và ông M, bà H có khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định. Do đó, khi ký kết Hợp đồng vay thì ông P và ông M, bà H đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Việc giao kết hợp đồng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên, mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội nên Hợp đồng vay giữa ông P và ông M, bà H có hiệu lực pháp luật theo quy định khoản 1 Điều 117 và Điều 463 của Bộ luật dân sự năm 2015.

[2.2] Xét yêu cầu của ông Trần Thanh P về việc yêu cầu ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H trả cho ông P số tiền gốc là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Xét thấy, theo Biên nhận ngày 21/8/2018 thể hiện ông P đã giao cho ông M, bà H số tiền là 10.000.000 đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của ông P xác định đã nhiều lần yêu cầu ông M, bà H trả khoản tiền gốc nhưng ông M, bà H không trả.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tổng đạt hợp lệ các Văn bản tố tụng cho ông M, bà H nhưng đến nay ông M, bà H không có văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án. Việc ông M, bà H vắng mặt không có lý do trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa được xem là từ bỏ quyền chứng minh theo quy định của pháp luật. Do đó, ông M, bà H phải tự chịu trách nhiệm đối với việc vắng mặt của mình và phải chịu trách nhiệm đối với khoản vay theo yêu cầu của ông P.

Cho nên, có cơ sở xác định ông M, bà H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho ông P theo thỏa thuận. Vì vậy, ông P yêu cầu ông M, bà H trả số tiền gốc là 10.000.000 đồng là phù hợp theo quy định tại Điều 466 của Bộ luật dân sự năm 2015 nên được chấp nhận.

Về lãi suất: Ông P không xác định được tiền lãi đã nhận là bao nhiêu và không yêu cầu giải quyết đối với phần tiền lãi đã nhận nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết. Trường hợp, giữa ông P và ông M, bà H có phát sinh tranh chấp về lãi suất thì ông P và ông M, bà H có quyền khởi kiện thành vụ án khác.

[3] Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông P nên ông M, bà H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Khoản 1 Điều 117, Điều 463, Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm

2015;

Điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh P.

Buộc ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H trả cho ông Trần Thanh P số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Về án phí:

Buộc ông Đỗ Văn M, bà Cao Thị Kim H phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Trả cho ông Trần Thanh P số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án, số: 0000140 ngày 14/7/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Dương sự;
- VKSND khu vực 11 – Đồng Tháp;
- THA tỉnh Đồng Tháp;
- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Hồng Biên